

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

11229/2553

บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด

(มหาชน)

โจทก์

นายวิชัย วิจิตสงคราม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ เพราะว่า ม. ไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้บุคคลผู้มีชื่อลงนามในสัญญาขายทรัพย์สิน จึงเป็นการยกฟ้องเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง โดยยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่โจทก์ยกขึ้นอ้างอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในการฟ้องคดีว่ามีอยู่จริงหรือไม่ แต่ฟ้องโจทก์คดีนี้โจทก์ได้นำพยานหลักฐานที่แสดงว่า ม. ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินมาแสดงต่อศาลอันแสดงว่า ม. มีอำนาจมอบอำนาจ และสัญญาขายทรัพย์สินเป็นสัญญาที่ชอบ การที่โจทก์ฟ้องบังคับตามสัญญาขายทรัพย์สินในฐานะเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยทั้งสาม จึงไม่ใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันในประเด็นที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขอวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดเช็คกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 5,000,000 บาท มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำ

ประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาจำเลยที่ 1 นำเช็คสั่งจ่ายเงินฉบับละ 500,000 บาท 500,000 บาท 400,000 บาท 400,000 บาท 1,200,000 บาท และ 800,000 บาท รวม 3,800,000 บาท ไปขายลดให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยตกลงว่าหากผู้ซื้อไม่อาจรับเงินตามเช็คได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชัดใช้เงินตามเช็คให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมดอกเบี้ยทันที เมื่อครบกำหนดชำระเงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งหกฉบับ นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังทำสัญญาขายลดเช็คและนำเช็ค 1 ฉบับ สั่งจ่ายเงิน 250,000 บาท ไปขายลดให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด มีข้อตกลงว่าหากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด ไม่ได้รับเงินตามเช็คที่รับซื้อไว้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบหนี้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้โดยจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อครบกำหนดชำระเงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเข้าควบคุมและดำเนินการแทน รวมทั้งขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 โจทก์เป็นผู้ซื้อสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งดังกล่าวได้ ตามสัญญาขายระหว่างโจทก์กับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้เดิมมีต่อจำเลยทั้งสามตามเช็ค 7 ฉบับ เป็นต้นเงิน 4,050,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยด้วย โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยทั้งสาม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 8,410,641.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 4,050,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ในประเด็นเดียวกันกับคดีหมายเลขแดงที่ 13509/2545 ของศาลชั้นต้น ซึ่งมีคำพิพากษาค้นถึงที่สุดแล้ว จึงเป็นฟ้องซ้ำขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกิน 200 บาท แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามในคดีนี้เป็นมูลหนี้เดียวกันกับมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 13509/2545 ของศาลชั้นต้น โดยเป็นการฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามเช็คทั้งเจ็ดฉบับ เป็นต้นเงิน 4,050,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งโจทก์อ้างว่ารับโอนหนี้มาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด โดยอาศัยสัญญาขายระหว่างองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินกับโจทก์ และคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยโจทก์ไม่อุทธรณ์ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า คำพิพากษาคดีเดิมที่ยกฟ้องโจทก์เป็นเพียงการวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเท่านั้น จึงยังไม่ถือว่าเป็นการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี อันจะทำให้การฟ้องคดีนี้ของโจทก์เป็นการฟ้องซ้ำในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน คำฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เห็นว่า ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 13509/2545 ของศาลชั้นต้น มี

ประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขอวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดเชื่อกับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำ สัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม แล้วจำเลยที่ 1 นำเชื่อกมาขายลดตาม สัญญากับจำเลยที่ 1 นำเชื่อกมาขายลดให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด โดยจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ซึ่งจำเลยทั้งสามจะ ต้องร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวหรือไม่ อันเป็นประเด็นเดียวกับที่พิพาทกันใน คดีนี้ ส่วนการที่โจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ดังกล่าวมาโดยชอบหรือไม่ นั้น เป็นข้อที่จะแสดงให้เห็นว่าโจทก์มีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้บังคับจำเลยทั้งสาม ชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ในคดีก่อนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยเห็นว่านายมนตรี ไม่มีอำนาจ มอบอำนาจให้บุคคลผู้มีชื่อลงนามในสัญญาขายทรัพย์สิน จึงเป็นการยกฟ้องเกี่ยวกับ อำนาจฟ้องโดยยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่โจทก์ยกขึ้นอ้างอาศัยเป็นหลัก แห่งข้อหาในการฟ้องคดีว่ามีอยู่จริงหรือไม่ แต่ฟ้องโจทก์คดีนี้โจทก์ได้นำพยานหลัก ฐานที่แสดงว่านายมนตรีได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูป ระบบสถาบันการเงินมาแสดงต่อศาลอันแสดงว่านายมนตรีมีอำนาจมอบอำนาจ และ สัญญาขายทรัพย์สินเป็นสัญญาที่ชอบ ที่โจทก์ฟ้องบังคับตามสัญญาขายทรัพย์สินใน ฐานะเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยทั้งสาม จึงไม่ใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องกัน ในประเด็นที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่ เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ พิจารณาและมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ทัศนีย์ ธรรมเกณต์-นพวรรณ อินทร์ทรัพย์-ไชยรงค์ คงจันทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหา "ฟ้องซ้ำ" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ที่ห้ามมิให้ คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัย โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ประเด็นที่ได้วินิจฉัยนั้น ก็คือประเด็นอันเป็นข้อที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของ คำฟ้องของโจทก์ตามมาตรา 172 วรรคสอง นั้นเอง คำพิพากษาฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประเด็นที่ได้วินิจฉัยในคดีก่อนมีว่า ม. ไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้มีชื่อลงนามใน สัญญาเช่าซื้อ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง แม้เป็นประเด็นในเรื่องอำนาจฟ้อง แต่เป็น ประเด็นที่เกี่ยวถึงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ เพราะเท่ากับเป็นการ วินิจฉัยถึงความสมบูรณ์หรือความมีอยู่ของสัญญาเช่าซื้อ เมื่อโจทก์นำเรื่องเดียวกัน มาฟ้องจำเลยอีก จึงเป็นฟ้องซ้ำ ต่างกับกรณีที่ศาลยกฟ้องในเรื่องอำนาจฟ้องในเหตุ ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวถึงข้อเท็จจริงอันเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา อย่างเช่นโจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะมิได้บอกกล่าวบังคับจำนองก่อน ปัญหาเรื่องการบอกกล่าว บังคับจำนองหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงภายหลังการจำนองมิใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ จำนอง แม้คดีก่อนศาลยกฟ้องจำเลยอีกภายหลังเพราะมิได้บอกกล่าวบังคับจำนอง โจทก์ก็นำเรื่องเดียวกันมาฟ้องเมื่อได้มีการบอกกล่าวจำนองแล้วโดยชอบได้ ไม่ต้อง ห้ามในเรื่องดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อน ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 มาตรา 148 และมาตรา 173 วรรคหนึ่ง (2) สม ชัย ทิฆมาอูตมาร